安庆万华油品有限公司“2017•4•2”较大生产安全事故调查报告

2017年4月2日，位于安庆市大观经济开发区的安庆万华油品有限公司（以下简称“万华公司”）厂区内发生一起较大爆燃事故。省委、省政府高度重视，省委书记李锦斌、省长李国英、副省长李建中等省领导多次作出批示，要求尽最大努力保障人员生命安全，迅速有序疏散可能受影响的区域内群众，准确研判起火爆炸物，有针对性迅速实施科学处置，严密防范发生次生灾害；要妥处善后，查明原因，吸取教训，举一反三，聚焦“僵尸企业”“停产停业企业”等安全生产盲区和隐患，加大全面覆盖排查整治力度，确保不再出现类似事故；要对有关责任人依法依规追责，发挥警示作用。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关法律法规，经省政府批准，成立省安庆万华油品有限公司“2017•4•2”较大生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由省安全监管局负责同志任组长，省安全监管局、省监察厅、省公安厅、省总工会、省经信委以及安庆市政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请省人民检察院派员参加，并聘请化工、消防、医药生产等方面专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、专家论证、函询和移交问题线索，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议。

调查认定，**安庆万华油品有限公司“2017•4•2”爆燃事故是一起较大生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

1.万华公司位于安庆市大观经济开发区，成立于2004年6月7日，注册资本人民币400万元，占地面积28亩，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91340800762773819 2，现任法定代表人张龙江，经营范围：工业用植物油、溶剂油、农药、化肥、化工产品及原辅材料、国家允许的相关化工中间体研制和销售（不含危险化学品）；化工专业技术研发、转让及其他咨询服务（以上经营范围均不涉及前置许可的项目）。

万华公司首任法定代表人蒋诗芳，2004年6月设立时企业主要从事工业和车辆用润滑油的制造、销售（不含危险品）。之后，该公司法定代表人多次变更，2006年8月2日变更为万新，2013年3月5日变更为吴莉琼，2014年5月12日变更为刘流（至此经营范围变为现营业执照载明的范围），2015年9月17日变更为

张龙江。

2. 江苏泰兴盛铭化工有限公司（以下简称“盛铭公司”）位于江苏省泰兴市横垛镇，成立于2001年12月5日，注册资本30万美元，企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），统一社会信用代码：9132128373249689XU，法定代表人潘健，经营范围：化工产品生产（3，5-二硝基苯甲酸）。

（二）事发场所布置情况

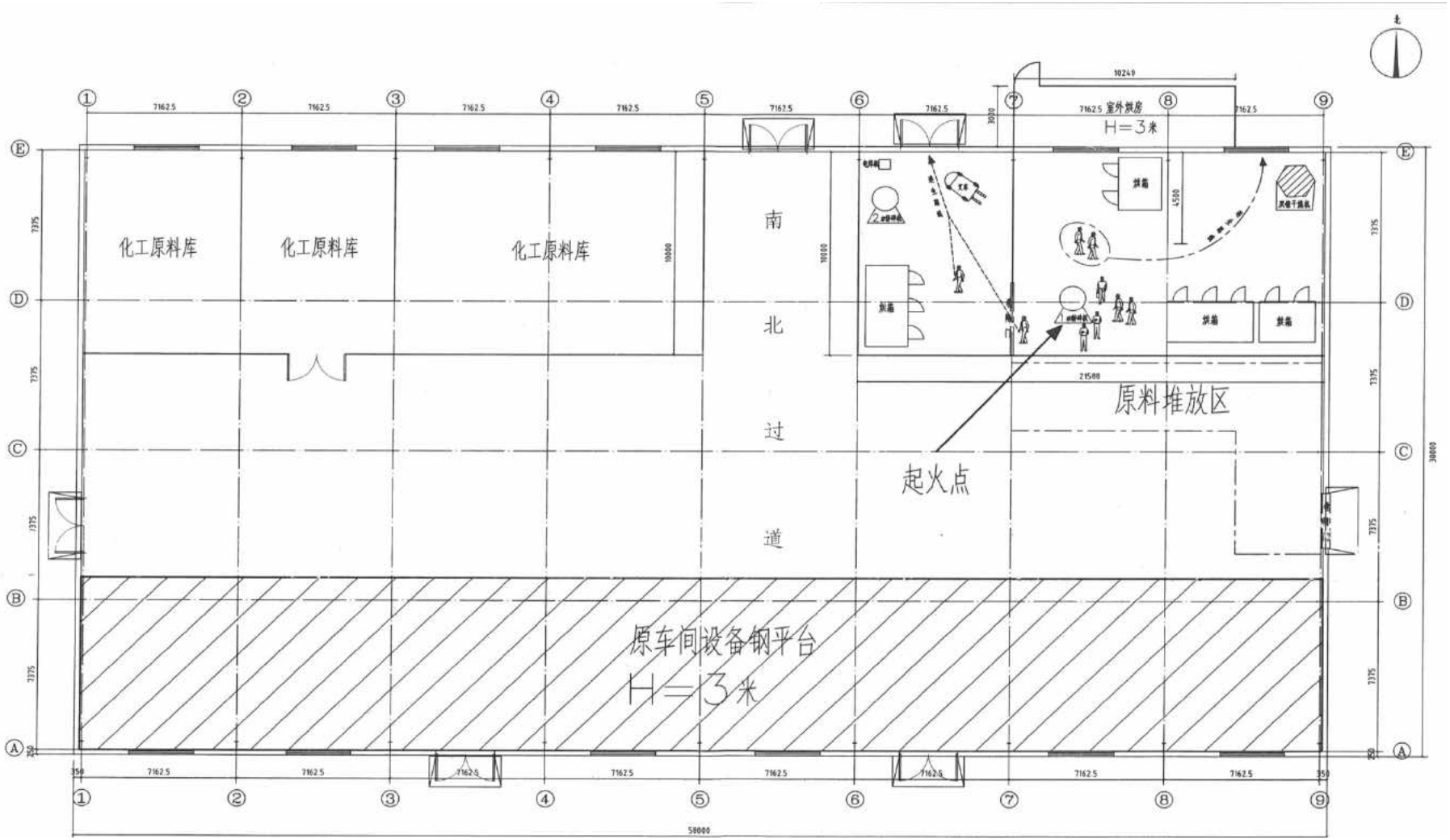
事故发生在万华公司北厂房（见图1）。该厂房东北角被改造为烘干粉碎分装车间（事故发生地），该车间房顶为两层，上层为厂房原轻质彩钢泄压吊顶，下层为改造时增装的塑料扣板吊顶。该车间呈东西向三间并排布置，相互连通，对外只有一个出入口。车间东第一间设2台烘箱（热源为园区蒸汽，下同）和1台双锥干燥机，北墙有窗户；东第二间设万能粉碎机1台，烘箱1台，北墙窗户被室内加装的烘箱和室外加砌的砖混烘房挡住；东第三间设烘箱1台、万能粉碎机1台，放置叉车1辆、北墙有唯一对外出口；第二间与第三间之间设一个二道卷闸门（常开），事故发生时，靠近卷闸门堆放大量待粉碎和已粉碎的物料约2吨。车间西侧为厂房南北向过道，过道西面为化工原料库，存放大量茶碱、固体氢氧化钠、酒精、花生油、罂粟油、氯化亚砜、亚硝酸钠、二羟基氯丙醇等物料。

（三）事故经过

盛铭公司租赁万华公司厂房、设备从事化工品生产。4月2日13时许，盛铭公司安庆负责人潘桂盛组织8名工人，开始在烘

干粉碎分装车间的东第二间粉碎分装一黑色物料。

图 1：万华公司北车间平面布置图



17 时许，在重新启动粉碎机时，粉碎机下部突发爆燃，瞬间引燃操作面（车间东第二间、第三间）物料。2 名操作工从车间东第一间北侧窗户逃生（1 人左跟骨粉碎性骨折，1 人严重烧伤），潘桂盛与 1 名操作工从东第三间北侧门口逃生；其余 5 人未能逃生（见图 2）。之后，火势迅速蔓延，引燃化工原料库物料。

（四）天气情况。根据安庆市气象局监测，4月2日，安庆城区为晴到多云天气，无降水。城区最低气温12.8℃，最高气温23.6℃，其中17时整点气温23.2℃，18时整点气温21.9℃，17-18时平均气温22.4℃。最大风速5.4m/s，风力3级，风向东南风，出现在12时12分；极大风速7.5m/s，风力4级，风向偏南风，出现在12时55分和13时22分。其中，17-18时最大风速3.8m/s，风力3级，极大风速4.8m/s，风力3级，风向为东南或偏南风。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成 5 人死亡、3 人受伤（见表 1、表 2），还造成事故车间所在厂房严重损毁（见图 3）。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失 786.6 万元。其中：人身伤亡支出的费用 73.3 万元，善后处理费用 486.4 万元，财产损失费用 226.9 万元。

二、事故应急处置和救援情况

（一）事故企业应急处置情况。万华公司自2016年10月将厂房出租给盛铭公司后，基本无人上班，也无应急人员。盛铭公司在安庆的生产组织未制定事故应急救援预案，8名一线作业人员全部集中在事发车间，无力实施救援。

图 2：事故发生区域及人员逃生路线示意图

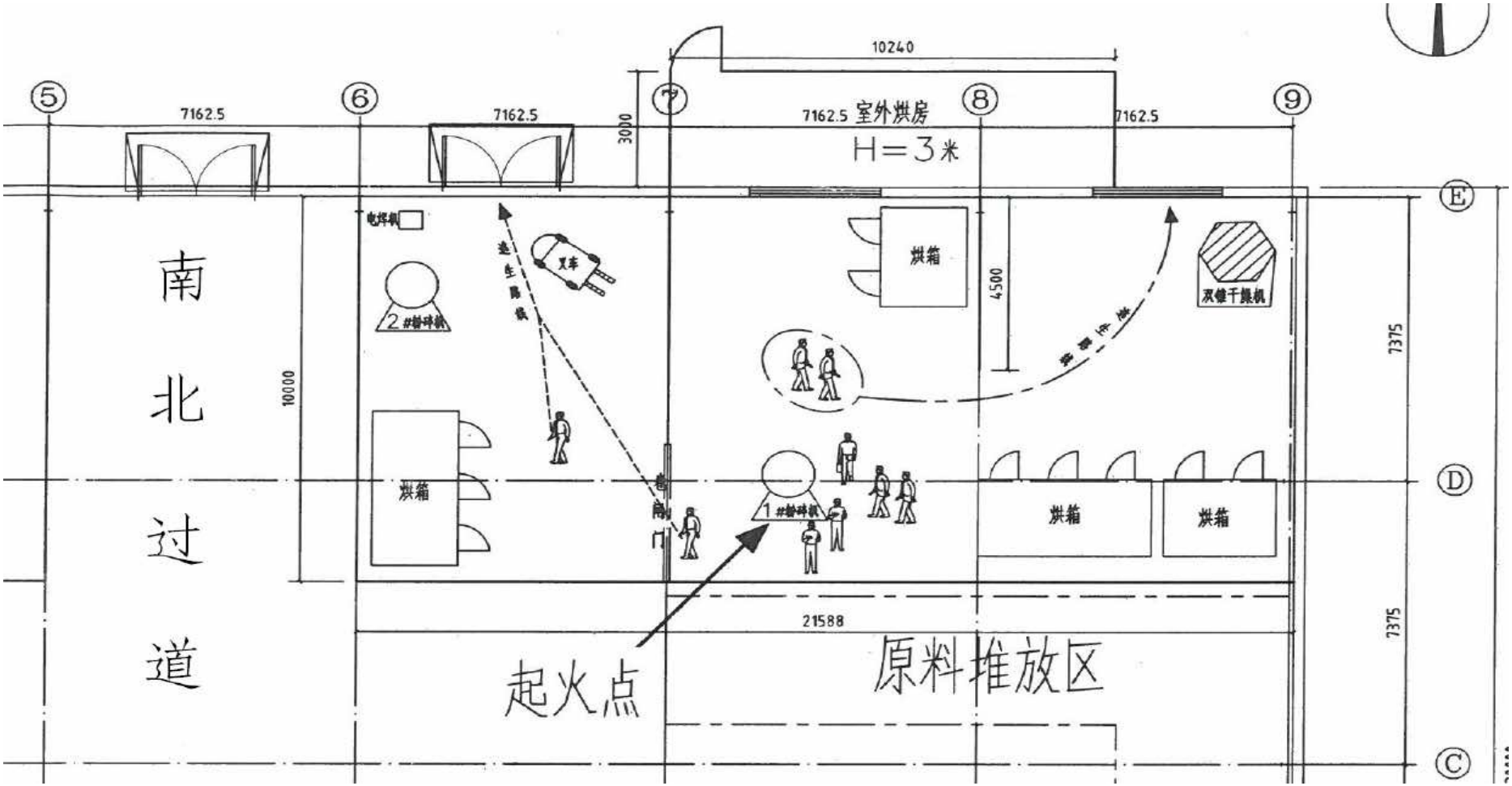


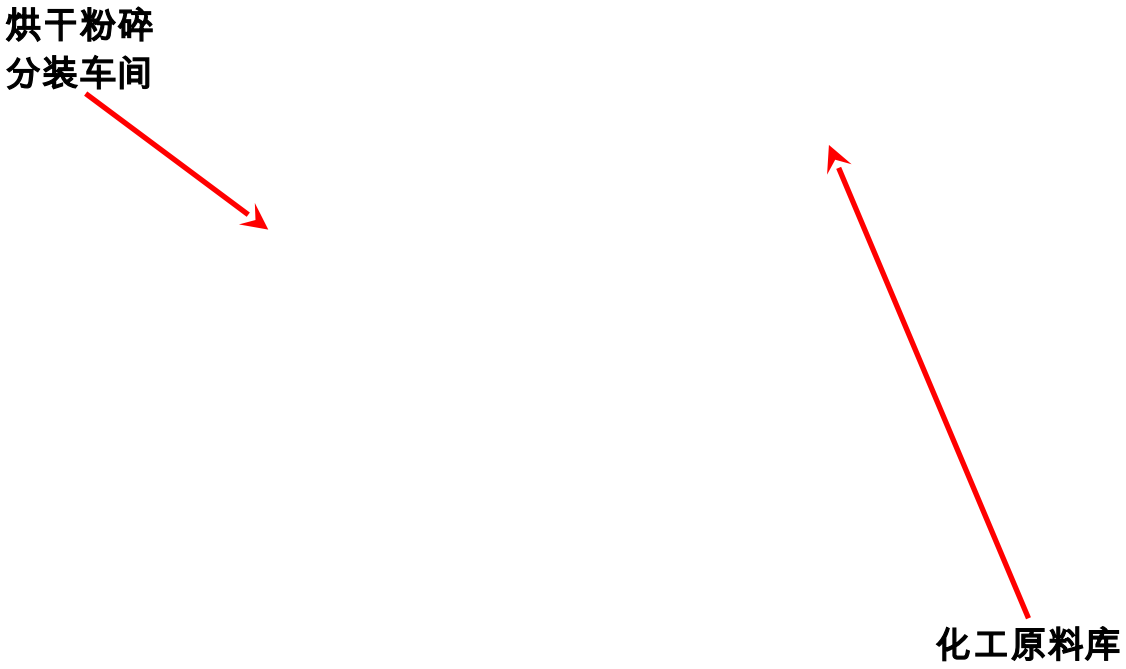
表 1：事故遇难者基本情况表

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍地址
钱龙圣	男	61 岁	**********	江苏省泰兴市****镇****村
潘书明	男	49 岁	**********	江苏省泰兴市****镇****村
纪雪兰	男	52 岁	**********	江苏省泰兴市****镇****村
钱华平	女	47 岁	**********	江苏省泰兴市****镇****村
李仕明	女	51 岁	**********	安徽省安庆市太湖县****乡****村

表 2：事故受伤人员基本情况表

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍地址
刘国霖	男	27 岁	**********	江苏省泰兴市****镇****村
汪恭贺	男	45 岁	**********	安徽省安庆市大观区****农场
潘桂盛	男	72 岁	**********	江苏省泰兴市****镇****村

图 3： 事故现场照片



（二）事故应急救援及善后处理情况。事故发生后，国家安全监管总局迅速派人赶赴事故现场，省安全监管局主要负责人率有关人员立即赶赴事故现场，指导事故救援和应急处置工作。安庆市政府主要负责人立即赶赴事故现场，成立事故现场指挥部和专家指导组，积极组织力量开展应急救援，调集市区所有消防中队及安庆石化专职消防队33辆消防车、151名官兵和专职消防队员，出动350名公安干警和安监、环保、医疗等部门人员，截至当日20时10分，现场明火被全部扑灭。

4月3日1时55分，遇难者遗体全部找到并送往安庆殡仪馆。4月6日晚，5名遇难者家属与企业委托人达成赔偿协议。4月7日，完成遗物认领工作，遗体在安庆市殡仪馆火化，家属情绪稳定并于7日陆续返回。同时，对3名伤者积极进行治疗，1名轻伤者于事发第二天出院，另2名伤者伤情稳定，进行恢复性治疗。

三、事故直接原因

该起事故的直接原因是：**粉碎、收集、分装作业现场不具备安全生产条件，无除尘设施，导致可燃性粉尘积聚，使用不防爆电器产生电火花，引发可燃性粉尘爆燃。同时，由于车间布置不合规，生产组织安排不合理，无应急处置能力导致事故扩大。**

（一）爆燃物质的认定

鉴于发生爆燃的物料全部烧毁，事故幸存者对爆燃的物料供述不一，在专家组充分调查分析的基础上，事故调查组向

省司法部门移交了有关问题线索。经司法机关缜密侦查，**认定事故发生时粉碎的黑色物料为含活性炭杂质的二羟基丙基茶碱。**

（二）爆燃原因分析

1.有关因素排除情况

（1）排除人为因素。通过事故现场勘查、调查问询及分析查证，可以排除人为破坏导致爆燃事故的可能。

（2）排除酒精蒸汽遇点火源爆燃情况。除盛铭公司安庆负责人潘桂盛（非直接作业人员）供述“事故物料为含25%酒精的二羟基丙基茶碱”外，其他幸存者均供述，引发爆燃的物料为干燥物料，不含大量酒精，且粉碎时产生大量粉尘，作业人员需戴口罩防护。

（3）排除点火源情况。**一是**排除点火源为现场人为明火。据3名幸存者讲述，现场无人使用明火。**二是**排除粉碎机电机以及其倒顺开关以外其他电器火花。现场电器，除粉碎机的电机以及其倒顺开关不防爆外，其他电器（如：配电盒、灯具等）均为防爆型，并且爆燃点在粉碎机下部，该位置只设有粉碎机的电机以及其倒顺开关两个电器。

2.发生爆燃原因分析。事故当天，长时间进行二羟基丙基茶碱粉碎作业，因现场无除尘设施，粉碎产生的粉尘穿过出料口布袋释放在粉碎机周围，形成粉尘爆炸环境，至17时许，在作业人员停机休整一段时间后，重新起动粉碎机倒顺开关（位于粉碎机体侧，距地面约30厘米高处）时，产生的电火花

迅速引发粉尘爆燃，瞬间引燃现场大量堆积的物料。

（三）遇难者未能逃生的原因分析

1.事故车间只有一个出口，事发时车间二道门出口被堆放的大量易燃物料阻挡，并被火焰封堵，造成二道门内人员无法从二道门快速逃生。

2.事故车间东第二间北侧窗户被堵，人员只能从相邻的东第一间的窗户逃生，错过了逃生时机。

3.事故车间面积狭小，人员较多。盛铭公司平时粉碎分装作业安排4人，事发时突击组织生产，现场作业人数增加到8人。

4.企业应急管理全方位缺失。事故发生后，企业完全不具备自救条件，无任何紧急处置措施。

四、事故企业有关情况

（一）有关审批、备案、许可情况

万华公司自2013年转型化工行业后，有关审批、备案、许可情况如下:

1. 2013年9月1日，大观经济开发区管委会经济发展局向万华公司出具《关于新增产品项目的通知》（观开经字〔2013〕12号），对万华公司申请新上年产100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目的报告作出答复，同意其开展前期工作。

2.2013年12月12日，安庆市经济和信息化委员会出具《关于同意安庆万华油品有限公司年产100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目开展前期工作的函》（经信投

资函〔2013〕214号），同意开展前期工作，待条件成熟后按照安徽省技术改造项目备案办法和农药产业政策的规定办理项目备案手续。该文件有效期一年。

3.2013年12月13日，安庆市环保局出具了《安庆市环境保护局关于安庆万华油品有限公司年产100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目环境影响报告书审查意见的函》（环建函〔2013〕337号），同意通过环评。

4.2014年1月22日，安庆市安全监管局出具了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（庆安监危化项目安条审字〔2014〕7号），同意《安庆万华油品有限公司年产100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目》通过安全条件审查，有效期两年。

5.2014年6月16日，大观经济开发区管委会经济发展局向万华公司出具《关于开展项目入园前期工作的通知》（观开经字〔2014〕6号），对万华公司申请对100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目进行调整的报告作出答复，同意其开展前期工作。

6.2014年6月18日，大观区人民政府向安庆市安全监管局出具《关于同意安庆万华油品有限公司建设项目方案调整的函》（观政函〔2014〕38号），同意万华公司100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目调整方案（取消唑虫酰胺和吨烟嘧磺隆两个产品，调整为年产330吨精细化工产品项目）。

7.2014年8月22日，安庆市环境保护局出具了《关于安

庆万华油品有限公司年产100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目变更可行性论证报告审查意见的函》（环建函〔2014〕186号），同意《论证报告》。

8.2014年9月9日，安庆市安全监管局出具了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（庆安监危化项目安条审字〔2014〕40号），同意《安庆万华油品有限公司年产330吨精细化工产品项目》通过安全条件审查，有效期两年。

9.2014年11月，安庆市经济和信息化委同意给予万华公司《年产330吨精细化工产品项目》备案（备案编号：安庆技改〔2014〕001号）。

之后，万华公司未向安庆市安全监管局提出《年产330吨精细化工产品项目》安全设施设计审查申请。安庆市环保局未同意该项目进行试生产。

（二）近年来电、水、蒸汽使用情况

根据调取的万华公司2013年1月至2017年3月期间用电、用水、用汽情况（见表3），尤其是从用电情况看，在连续统计51个月的用电情况中，只有14个月（其中2013年有6个月，2015年有4个月，2016年有4个月）用电量为千度数量级，其余月份均为万度数量级，部分月份甚至达十万度数量级。自进入2016年5月以来，每月用电量均在数万度。同时，从统计情况看，整体上用电量与用水量呈正相关。因此，可以判断万华公司从未真正停止过建设或生产活动。另外，统计的用汽量中为零的月份有11个月，其中，2016年有7个月，这与有关部门对万华公司采取行政措施的情况基本吻合。

（三）有关租赁及生产产品情况

2016年10月8日，万华公司与盛铭公司签订厂房、设备租赁协议，之后，万华公司一直有意隐瞒出租行为，并帮助盛铭公司在未履行项目立项和任何行政审批手续的情况下，对原有生产设备设施进行改造，主要从事二羟基丙基茶碱和UV234（抗紫外线吸收剂）生产，其中二羟基丙基茶碱为医药中间体，UV234为用于塑料加工的光稳定剂，均不属于危险化学品。

表3：万华公司近年电、水、蒸汽使用情况

时间	电量（度）	水量（吨）	蒸汽量（吨）	时间	电量（度）	水量（吨）	蒸汽量（吨）
2013年							
1月	1835	87	175	7月	53400	117	48
2月	2048	70	77	8月	45000	300	0
3月	1409	119	171	9月	4800	275	118
4月	3145	143	196	10月	27000	290	240
5月	3327	124	119	11月	52800	240	201
6月	16240	147	135	12月	51000	172	141
2014年							
1月	29400	146	209	7月	21600	234	58

时间	电量（度）	水量（吨）	蒸汽量（吨）	时间	电量（度）	水量（吨）	蒸汽量（吨）
2 月	53400	86	158	8 月	27156	284	144
3 月	38400	184	465	9 月	95460	280	181
4 月	76200	263	592	10 月	72198	380	99
5 月	101400	238	272	11 月	20406	328	267
6 月	105000	220	13	12 月	104118	230	269
2015 年							
1 月	85494	164	54	7 月	1386	212	22
2 月	16380	185	0	8 月	2046	322	32
3 月	1188	136	52	9 月	5916	274	0
4 月	48210	186	57	10 月	\	251	81
5 月	121194	305	179	11 月	38940	244	100
6 月	30090	278	104	12 月	22116	116	0
2016 年							
1 月	2406	140	0	7 月	75798	236	39
2 月	6726	207	0	8 月	32190	248	0
3 月	1704	484	0	9 月	\	167	0
4 月	2142	418	17	10 月	41298	288	0
5 月	47088	447	38	11 月	33816	177	0
6 月	36498	188	41	12 月	32334	0	42

时间	电量（度）	水量（吨）	蒸汽量（吨）	时间	电量（度）	水量（吨）	蒸汽量（吨）
2017年							
1月	34110	176	27				
2月	28470	195	31				
3月	23622	111	81				

五、有关责任单位存在的主要问题

该起事故是一起企业无视法律法规、无视安全风险、无视员工生命安全，非法出租、非法建设、非法生产，长期有意隐瞒非法生产经营行为，冒险突击组织生产；属地党委、政府及其有关部门和单位未认真履行监管职责、园区蒸汽管理混乱、监督检查流于形式、隐患排查整改不彻底，而造成的一起较大生产安全责任事故。

（一）事故企业

万华公司、盛铭公司是事故主体责任单位，张增保、潘健、潘桂盛等人实际主导和操控，决策、组织、参与了万华公司和盛铭公司的非法出租、非法建设、非法生产活动。

1.万华公司存在非法建设、非法生产以及违法将生产场所、设备出租给不具备安全生产条件的盛铭公司，并为盛铭公司非法建设、非法生产提供帮助和保护等问题。万华公司年产100吨唑虫酰胺、300吨烟嘧磺隆农药原药建设项目未经安全设施设计审查和竣工验收，擅自建设、擅自生产[①]。2016年

10月8日，万华公司将生产场所、设备出租给盛铭公司后，不仅未主动向政府有关部门报备，且有意隐瞒，在未履行项目立项和任何行政审批的情况下，为盛铭公司对原有生产设施、设备进行改造提供帮助，非法从事化工品生产。

注:① 2015年6月9日，大观区环保局会同安庆市环境监察支队对万华公司进行了现场监察，检查发现万华公司烟嘧磺隆农药中间体生产自2014年3月开始间断性投入带料调试，污水处理站等污染防治设施未完全建成投运的问题。大观区环保局于6月11日向万华公司下达了《关于责令安庆万华油品有限公司立即停止带料调试的通知》（观环〔2015〕47号），依据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定，对万华公司实施1万元经济处罚，并对其供电系统和蒸汽供应系统进行查封，执行时间2015年6月17日至8月16日。

2. 盛铭公司存在租赁场所、设备从事非法建设、非法生产问题。盛铭公司与万华公司签署租赁协议后，在未履行项目立项、任何行政审批和正规设计的情况下，对租赁的生产设施、设备进行改造，非法从事医药中间体及化工品生产。另外，组织生产前未对生产工艺、生产装置、生产原料进行危险性分析；未制定安全技术操作规程；未对作业人员进行安全知识培训教育；未制定事故应急救援预案；事故车间未设检测报警设施，使用非防爆电器，车间只有一个出入口，作业现场堆放大量物料，疏散通道不畅，且冒险超员突击组织生产，安全管理极其混乱。

（二）有关地方政府及部门存在的主要问题

1.大观经济开发区管委会经济发展局主要存在以下问题。**一是**未依法履行安全生产监督检查职责②。2013年以来，多次

到万华公司进行安全检查(有文字记录的有两次③④),检查情况反映出该企业存在非法建设、非法生产问题，但既未向上级有关部门报告，也未指出该企业存在非法建设、非法生产问题，更未采取有效处理措施。**二是**对园区蒸汽管理失职，违规指令向万华公司恢复蒸汽供应。经济发展局负责园区蒸汽的行政管理，安徽汇盛自控工程有限公司（负责园区蒸汽维保业务）按照经济发展局的指令执行供汽或停汽，但指令的发出和执行均无文字记录。2017年2月17日，大观区环保局对万华公司进行检查后，要求开发区管委会彻底关闭万华公司的蒸汽阀门，2月18日，管委会停止向万华公司供应蒸汽，3月11日，经济发展局擅自同意向万华公司恢复蒸汽供应，后在3月13日管委会召开的“一办三局”会议上提出向万华恢复蒸汽供应的议题。

注: ②《安庆大观经济开发区管委会经济发展局职能配置、内设机构和人员编制规定》中的主要职责第7条明确：经济发展局负有配合安监部门指导、监督开发区内企业的安全生产、技术改造等企业管理工作。

2016年7月28日，《关于进一步加强企业安全生产及经济运行调度工作的通知》(观开经〔2016〕9号)要求，将万华公司列入安全检查对象，8月至12月期间每月至少开展一次现场检查，检查组成员为胡华光、胡永安。

③2014年5月23日，大观经济开发区管委会安全生产领导小组工作人员路发明、祝含军、汪振宁对万华公司进行安全检查，督查情况如下: 一是企业准备进行生产调整，由制造农药改为制造农药中间体；二是环评报告已申请进行部分变更。建议：一是做好试生产前期工作；二是完善相关规章制度，做好职工培训。

④2016年11月14日，大观经济开发区管委会安全生产领导小组工作人员祝含军、胡永安对万华公司进行安全检查，督查情况如下：一是企业处在停产检修状态；二是因烘箱需要，申请临时使用蒸汽。建议: 因相关手续未办完全，不允许生产。

2.大观经济开发区管委会建设局未严格履行环保监督检查职责。2012年4月18日，大观经济开发区管委会主任办公会议确定，由建设局负责开发区的环保工作。2017年3月22日，建设局派2名工作人员会同大观区环保局和专家对万华公司进行环保检查，对检查发现的非法生产问题，直至事故发生，未作有效处理。

3.大观经济开发区管委会贯彻落实有关安全生产和环境保护政策规定不力，对园区蒸汽管理混乱问题严重失察。开发区管委会为大观区政府派出机构，负有安全生产和环境保护工作职责⑤。对万华公司长期存在非法建设、非法生产问题严重失察。尤其是在2015年6月大观区环保局对该公司非法试生产问题进行经济和行政处罚后，开发区管委会仍未引起足够重视，未主动采取有效措施，及时消除事故隐患。

注: ⑤《安庆大观经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》(宜政办发〔2006〕2号) 主要职责第 (四) 项规定了安全生产工作职责, 第 (七) 项规定了环境保护工作职责。

《大观经济技术开发区安全生产工作责任制》第二章第六条明确了开发区管委会的安全生产工作职责, 其中第 (三) (四) 项内容如下: (三) 贯彻落实安全生产法律、法规、规章和相关政策, 指导监督开发区内生产经营单位安全生产主体责任的落实。(四) 督促和检查开发区辖区内的生产安全事故防范工作, 负责开发区辖区内重大危险源的监督管理, 组织开展安全检查, 督促整改事故隐患。

4.大观区安全监管局未依法履行安全生产监管职责，对万华公司非法建设、非法生产问题严重失察，对查明的安全隐患线索未依法进行处理。大观区安全监管局承担全区安全生产综合监督管理职责，依法指导协调、监督检查大观经济开发区安全生产工作。2016年5月30日，对万华公司进行现场

执法检查，对理应发现的非法建设问题未能发现⑥。2017年2月21日，对2月17日大观区环保局移送的万华公司安全隐患线索⑦进行了现场检查，并对公司负责人张增保进行了询问⑧，但对万华公司存在的非法建设、非法生产及储存危险化学品有关问题未依法处理到位。

注：⑥2016年5月30日，大观区安全监管局到万华公司检查，发现以下问题一是企业在建设期间未设置安全人员管理；二是建设项目生产设备存在腐蚀严重情况；三是企业未按新安法建立安全管理制度，建立特殊作业制度。要求企业立即整改，并限于10日内将整改资料报区安全监管局。

⑦2017年2月17日，大观区环保局向大观区安全监管局发出《安庆市大观区环境保护局安全隐患线索移送函》（观环移函〔2017〕1号），载明以下情况：2017年2月17日下午，我局在对大观经济开发区企业进行巡查时，发现安庆万华油品有限公司现场存放大量工业乙醇等危化品，涉嫌擅自动用明火的行为，存在安全隐患和安全风险，现将相关线索移送贵局。

⑧2017年2月21日，大观区安全监管局对大观区环保局移送的万华公司安全问题线索进行了现场检查。现场发现企业处于停产状态，车间有4人在改造管道，有一车间内存有9桶乙醇、6桶甲醇、9桶双氧水，另有数十桶化学品。企业场负责人向检查人员介绍，这些化学物料为以前生产的半成品，都有用，企业已停产14个月，现在维修，准备启用该项目。检查人员现场下提出以下意见：一是立即停止维修作业；二是公司对危险化学品作好各项安全管理措施，加强生产车间巡查巡检；三是禁止擅自生产和维修作业。同日，大观安全监管局对万华公司负责人张增保进行了询问。通过询问，认定万华公司存在以下问题：一是私自变更项目内容，未按要求变更；二是未进行安全设施设计审查；三是违规存放甲醇、双氧水等。提出以下要求：一是立即停止所有建设行为；二是做危险化学品保管工作限期1个月内处理掉甲醇、双氧水；三是立即启动所有变更程序，按相关规定完善各报批手续；四是企业要依法依规来做，完善各项措施，加强人员培训，做好各项安全工作。

5.大观区环保局未依法履行环保监督职责，对2017年3月22日检查万华公司发现的问题未依法及时处理⑨。大观区环保局是环保主管部门，万华公司一直是大观区环保局的重点监察对象，仅2016年至少进行过6次现场检查。2017年3月22日，大观区环保局会同开发区管委会建设局并邀请专家对万华公司进行检查，但检查组未对本局2017年2月17日函告开发区管委会彻底关闭万华公司蒸汽阀门的执行情况进行复查确认；对当日专家现场检查发现的问题，未依法采取有效处理措施，4月1日才决定立案，超过法定立案时限。

注：⑨《安庆市大观区环保局主要职责内设机构和人员编制规定》中主要职责第（六）项明确：按管理权限对辖区内新、改、扩建设项目进行环境影响评价审批和“三同时”制度执行情况的监督；指导辖区内非国控、省控和区属重点企业的排污申报登记、排污费征收和利用。

《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第22条：环境保护主管部门对涉嫌违法环境保护法律、法规和规章的违法行为，应当进行初步审查，并在7个工作日内决定是否立案。

⑩2017年3月22日《安庆万华有限公司现场检查专家意见》存在的问题中，第2条（部分内容）：“经现场核查车间内建有部分设备且有生产迹象，离心机有下料母料，烘房正在运行（废气未收集处理）”；第3条：“车间内存放有不明化学品、数量较多，且部分无标识；部分化学品标识显示不在企业设计原辅材料清单内”。

6.大观区委、区政府安全发展理念不牢固，红线意识不强。一是大观区作为省危险化学品安全生产重点县，化工企业集中，安全风险大，园区未设置安全生产管理专门机构，在安全监管力量与实际工作需要不相适应的情况下，安排区安全监管局派人驻点招商。二是未落实“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，对化工行业主管部门的安全管理责任和负有安全监管职责部门的安全监管责任不明确，存在监管盲区。三是组织开展“打非治违”工作不力，安全防线层层失守。

六、 对有关责任单位和责任人的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）司法机关追究刑事责任人员

1.张增保，万华公司总经理，实际负责人。2017 年 5 月 10 日，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被大观区人民检察院批准逮捕。

2.潘健，盛铭公司法定代表人。2017 年 5 月 10 日，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被大观区人民检察院批准逮捕。

（二）建议追究刑事责任人员

3. 张龙江，万华公司法定代表人。对本公司安全生产工作全面负责，对该起事故的发生负有主要管理责任。涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

4.潘桂盛，盛铭公司安庆现场负责人，非法建设、非法生产的组织者。对该起事故的发生负有直接管理责任。涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

5.母勇，盛铭公司安庆现场技术负责人，非法建设、非法生产的参与者。在盛铭公司未依法履行建设项目“三同时”手续的情况下，为其非法建设、非法生产提供技术支持。对该

起事故的发生负有间接责任。涉嫌刑事犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

6.祝含军，大观经济开发区管委会经济发展局局长。因涉嫌渎职犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）建议给予党纪、政纪处理人员

7.戴圣，大观经济开发区管委会建设局局长。未严格履行环保监督职责，对本部门参加环保检查中发现万华公司非法生产问题未作及时、有效处理，对事故的发生负有主要监督责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政记过处分。

注：《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第一款及其第（二）（五）项规定：国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任人员给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

（二）发现存在重大安全隐患，未按规定采取措施，导致生产安全事故发生的；

（五）对生产安全事故的防范、报告、应急救援有其他失职、渎职行为的。

8.任士图，大观区安全生产执法监察大队大队长。对大观区环保局移送的万华公司安全隐患问题线索未依法处理到位。对事故的发生负有直接监管责任。鉴于任士图2016年10月后参加为期一年的驻点招商工作，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》（人力资源和社会保障部、监察部令第18号）第17条的规定，建议给予降低岗位等级处分。

注：《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条第一款及其第（九）项规定：有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或

者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

（九）其他违反工作纪律失职渎职的行为。

9.汪鑫，大观区安全监管局副局长，分管危险化学品安全监管工作。对万华公司非法建设、非法生产和盛铭公司储存危险化学品问题未依法查处，对事故的发生负有分管领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政记过处分。

10.朱敬忠，大观区安全监管局党组书记、局长，主持全面工作，分管安全生产执法监察大队。对大观区环保局移送的万华公司安全隐患问题线索组织查处不力，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第113条和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予撤销党内职务、行政撤职处分。

注:《中国共产党纪律处分条例》第一百一十三条第一款及其第（一）项规定:党组织负责人在工作中不负责任或者疏于管理，有下列情形之一，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分：

（一）不传达贯彻、不检查督促落实党和国家的方针政策以及决策部署，或者作出违背党和国家方针政策以及决策部署的错误决策的。

11.吴成德，大观区环境监察大队中队长。2017年3月22日对万华公司检查时，对本局2月17日函告开发区管委会彻底关闭万华公司蒸汽阀门的执行情况未进行复查确认，对当

日专家现场检查发现的问题未依法处理。对事故的发生负有一定监督责任。依据《事业单位工作人员处分暂行规定》（人力资源和社会保障部、监察部令第18号）第17条的规定，建议给予记过处分。

12.汪海，大观区环保局副局长，分管环境监察大队。对2017年3月22日专家现场检查发现的问题未依法处理。对事故的发生负有分管领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政警告处分。

13.章兆万，大观区环保局局长。对2017年3月22日专家现场检查发现的问题未督促有关人员依法处理。对事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政警告处分。

14.程刚，2017年1月起任大观区委常委、大观经济开发区管委会主任。贯彻落实有关安全生产和环境保护政策规定不力，对万华公司非法建设、非法生产和园区蒸汽管理问题严重失察。对事故的发生负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政记大过处分。

15.丁庆，大观区人大副主任，2007年5月至2017年1月期间任大观经济开发区管委会副主任（后期为常务副主任）。任开发区管委会副主任期间，贯彻落实有关安全生产和环境保护政策规定不力，对万华公司长期存在非法建设、非法生

产问题失察，对事故的发生负有一定领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政警告处分。

16.张健，2017年1月起任大观区副区长，负责安全生产、环境保护等方面工作。对大观区政府及有关职能部门和开发区管委会未依法履行监督管理职责的问题严重失察，对事故的发生负有分管领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部、国家安全监管总局令第11号）第8条的规定，建议给予行政警告处分。

（四）建议给予行政处罚的单位

17.万华公司，对事故的发生负有责任。根据《安全生产法》第109条第（二）项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局令第13号）第15条第（一）项的规定，对其处以人民币69万元的罚款。

注:《安全生产法》第109条: 发生生产安全事故的, 对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外, 由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局令第13号）第十五条规定: 事故发生单位对较大事故发生负有责任的, 依照下列规定处以罚款:

（一）造成3人以上6人以下死亡, 或者10人以上30人以下重伤, 或者1000万元以上3000万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

18.盛铭公司，对事故的发生负有责任。根据《安全生产法》第109条第（二）项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局令第13号）第15条第（一）项的规

定，对其处以人民币69万元的罚款。

（五）建议给予诫勉谈话或批评教育的人员

19.潘功发，大观区区长，2016年6月至2017年1月期间兼任大观经济开发区管委会主任。对事故的发生负有一定领导责任。建议安庆市政府对潘功发进行诫勉谈话。

20.王爱武，大观区区委书记，2012年12月至2016年5月期间任大观区区长。对事故的发生负有一定领导责任。建议安庆市委对王爱武进行批评教育。

（六）建议给予行政问责的单位

21.责成大观经济开发区管委会经济发展局、建设局向开发区管委会作出深刻的书面检查。

22.责成大观经济开发区管委会、大观区安全监管局、大观区环保局向大观区人民政府作出深刻的书面检查。

23.责成大观区人民政府向安庆市人民政府作出深刻的书面检查。

以上涉及有关责任单位、责任人员党纪、政纪处分的，由安庆市按照干部职工管理权限落实处分决定，并将处理结果报省监察厅、省安全监管局备案。对单位和个人罚款的行政处罚，由安庆市安全监管局实施，并将实施情况报省安全监管局。以上追究刑事责任人员属于中共党员或行政监察对象的，待司法机关作出处理后，由当地纪检监察机关或具有管辖权的单位及时给予相应的党纪、政纪处分。

七、事故主要教训

（一）安全发展理念树立不牢。习近平总书记强调，“人命

关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。”该起事故再一次验证，没有安全保障作为前提的经济发展，必然会以牺牲人的生命为代价，必然会阻碍经济社会健康发展。对企业显而易见的问题，长期视而不见，安全防线层层失守，其深层次原因就是重发展、轻安全安全发展理念树立不牢，红线意识不强。

（二）企业主体责任不落实是最大的风险隐患。企业是安全生产责任主体，其主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责。事故企业不落实安全生产主体责任，唯利是图，罔顾生命，长期从事非法生产经营活动，安全生产风险隐患处于失控状态，不发生事故是侥幸，发生事故是必然。

（三）执法处罚不严格是最大的漏洞。严格执法是政府部门履行法定监管职责所系，是推动企业落实主体责任的有力抓手，也是安全生产的重要保障。该起事故表明，监管执法“宽、松、软”和“不会、不愿、不敢、不规范”问题较为严重，以检查代替执法、以要求代替处罚等现象较为普遍，降低了非法成本，助长了非法行为，留下了监管漏洞。

（四）没有强烈的责任和担当意识，就没有严格的监管。事故调查过程中，接受调查了解的有关政府部门，都认为对事故企业进行了检查、提出了整改要求，有的对企业主要负责人进行了约谈、提醒，要求企业不能生产，有的对企业存在的违法问题进行了立案、准备查处，尽到了监管责任。事实上，有的避重就轻，没有依法查处；有的查处不及时、不彻底。监管人员的责任和担当意识不强，谈何严格依法监管。

（五）必须加强对“僵尸企业”“停产停业企业”的监管

该起事故暴露出“僵尸企业”“停产停业企业”安全隐忧多，疏于监管。一是实际生产运营状况不正常，无力投入，易出现为逐利而冒险非法从事生产经营活动。二是不具备安全生产条件，安全隐患多、风险大，极易引发事故。三是历史欠账多、情况复杂，有关政府部门唯恐避之不及，放松监管。为此，政府及有关部门必须依法加强对这类企业的监管。

八、事故防范措施建议

为认真贯彻落实省委、省政府领导批示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，提出以下事故防范措施建议:

（一）牢固树立安全发展理念，加强安全生产体制机制建设。牢固树立安全发展理念，坚守安全红线，把安全生产工作摆在更加突出的位置。进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制，确保安全生产主体责任、领导责任、监管责任落实到位。落实“管行业必须管安全管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，明确部门安全监管职责范围，消除监管盲区。加强安全监管力量建设，特别是基层一线安全监管力量建设，强化行政执法职能。抓紧建立并有效运行安全生产“六项”机制，持续组织开展安全生产隐患排查治理和“打非治违”行动，防范生产安全事故。

（二）强化事故警示教育，增强全社会安全生产意识。采取多种形式，充分发挥报纸、电视、网络等媒体的作用，以此次事故和其他典型事故为案例，加强对有关安全生产法律、法

规和安全生产知识的宣传，加强对有关人员安全生产业务培训，集中组织开展事故警示教育，增强全社会的安全生产意识。

（三）强化安全生产主体责任，夯实安全生产基础。生产经营单位要严格遵守有关安全生产法律、法规，严格执行建设项目安全设施“三同时”规定，加强安全生产管理，保证具备安全生产条件所必需的资金投入，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，提高从业人员安全意识、安全操作技能和事故应急处置能力，确保安全生产。

（四）加大监管执法力度，依法查处各类非法违法行为。坚决整治监管执法“宽、松、软”和“不会、不愿、不敢、不规范”问题，对执法不严、查处不力的要实行事前问责，对由此引发事故的要严肃追责。持续加大监管执法力度，依法查处各类非法违法行为，切实改变以检查代替执法、以要求代替处罚等现象，以严格执法推动企业主体责任落实。

（五）扎实开展“僵尸企业”“停产停业企业”安全排查治理。聚焦“僵尸企业”“停产停业企业”开展全覆盖排查，摸清底数，制定方案，分地区分行业领域落实整治任务、措施时限、资金、责任单位和责任人，同时要建立动态监管长效机制。对不具备安全生产条件或存在重大隐患长期得不到治理的企业，要明确时间节点，坚决关停；对将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，要严格依法查处；对检查发现的有关问题

线索，要追根溯源、一查到底。

（六）加强源头管控，防止化工产业转移带来新风险。统筹规划编制，规范化工产业布局，加强规划实施过程监管。核清化工园区（集中区）边界，明确功能定位，强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区（集中区）、化工品储存项目要依法关闭退出。严格安全准入，对涉及“两重点一重大”的危险化学品建设项目实施部门联合审批，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工生产项目必须进入化工园区（集中区），禁止在化工园区（集中区）外新建、扩建危险化学品生产项目，禁止引进国家限制类涉及危险化学品生产的项目。

（七）全面推进危险化学品安全综合治理工作。认真贯彻落实省政府关于危险化学品安全综合治理工作的部署要求，在已有工作的基础上，建立完善督查机制，采取多种方式强化推动，及时研究解决工作中遇到的重点、难点问题。对综合治理任务实行清单管理，研究制定考核验收标准，完成一项、验收一项，确保各项任务落地见效。